Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

VISTOS:

La Carta N° 030/CGSP/AC-2026, CARTA N° 032/CGSP/AC-2026, INFORME N°034-2026/CS/HET/JS, Carta N° 039-2026/CS/CONSULTORÍA, Informe N° 024-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, Carta N° 040-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, Informe N° 1291-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PEACH, Informe 2160-2026-RG-UEI-UNAMBA, Informe N° 1235, 2026-UNAMBA/DIGA/U.A, Informe N° 140-2026-UNAMBA/DIGA/U.A/MSBS, CARTA N°2592-2026-DIGA-UNAMBA, Opinión Legal N°014-2026-AGOSTO, CARTA N°309-2026-JOAJ-WDS-UNMABA, y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, numeral 34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente;

Que, del dispositivo legal antes mencionado en el artículo 34°, numeral 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: *(...) iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;*

Que, de conformidad de lo establecido en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 197. Causales de ampliación de plazo El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: *a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;*

Que, del referido Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece en el artículo 198 numeral 198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, (...);

Que, del referido artículo del reglamento en el numeral 198.2. establece que el inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles;

Que, mediante RESOLUCIÓN N°247-2024-R-UNAMBA, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", CUI N° 2234135 - SEGUNDA ETAPA, por el monto S/.11,763,956.53 soles, con un plazo de ejecución de 300 días calendario;

Que, mediante proceso de selección **LP-SM-1-2024-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°001-2025-UNAMBA** a favor de CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO SAC, cuyo objeto es la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", SEGUNDA ETAPA con CUI N° 2234135, por el monto de S/9,695,255.23, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios;

Que, mediante proceso de selección **Concurso Público N°01-2024-CS-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°003-2025-UNAMBA** a favor de CONSORCIO SANTA, cuyo objeto es la supervisión del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", SEGUNDA ETAPA con CUI N° 2234135, por el monto de S/610,817.92, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios;

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

Que, con RESOLUCIÓN N°192-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 11 de agosto de 2026,se resuelve **PROCEDENTE** Ampliación de Plazo N° 02 - Parcial con Causal Abierta del Contrato Principal N° 001-2025-UNAMBA, suscrito con la empresa **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.**, para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA – PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", CUI N° 2234135** – Segunda Etapa, por el término de **VEINTISÉIS (45) DÍAS CALENDARIO;**

Que, con Carta N° 030/CGSP/AC-2026, de fecha 10 de agosto de 2026, el Contratista General A&L San Pablo SAC, solicitando la ampliación de plazo N° 03 (por fin de la causa) del contrato principal, y anexa el Informe de Obra N° 026-2026 DEL RESIDENTE DE OBRA, en el cual solicita la ampliación de Plazo N° 03 (por fin de Causal), mencionando que los siguiente;

(…)
6. SUSTENTO DE CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO
La cuantificación de la Ampliación de Plazo N° 03 (por fin de la causal) se sustenta en la evaluación de la afectación de la ruta crítica del cronograma actualizado del Calendario de Reinicio de Obra de fecha 15/04/2026, considerando la continuidad de la causal iniciada el 06 de mayo de 2026, mediante Asiento N° 384 del Cuaderno de Obra, y su conclusión el 03 de agosto de 2026. La causal se originó por hechos no atribuibles al Contratista, derivados de las Consultas de Obra N° 14 y N° 15, las modificaciones técnicas dispuestas por la Entidad y la necesidad de formular, evaluar y aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante N° 03, circunstancias que afectaron directamente actividades comprendidas en la ruta crítica del programa de ejecución vigente.

Durante la permanencia de la causal, el Contratista efectuó cortes parciales de evaluación conforme al artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales dieron origen a la Ampliación de Plazo N° 01 - Parcial con Causal Abierta (26 días) y a la Ampliación de Plazo N° 02 - Parcial con Causal Abierta (45 días), manteniéndose la causal vigente por tratarse de un mismo evento generador

Durante el período comprendido entre el 16 de julio y el 03 de agosto de 2026, el Contratista dejó constancia mediante sucesivas anotaciones en el Cuaderno de Obra de la continuidad de la causal abierta, registrando que la afectación persistía por causas no atribuibles a su representada. Asimismo, la Supervisión de Obra confirmó que el expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante N° 03 continuaba en evaluación por parte de la Entidad, situación que, seguía afectando la ejecución normal de la obra y la ruta crítica del proyecto.

Como consecuencia de dicha afectación, permanecieron restringidas las siguientes actividades críticas: Piso de Terrazo Pulido con Junta de Aluminio, Pinturas, Carpintería de Madera, Carpintería Metálica y Herrería, Cerrajería, Pavimento Exterior, Mesas de Concreto para Laboratorios. Estas restricciones impidieron la continuidad de la secuencia constructiva prevista en el cronograma actualizado del Calendario de Reinicio de Obra de fecha 15/04/2026, generando retrasos en el avance físico, disminución del rendimiento programado, afectación de la Curva "S" y postergación del cumplimiento de los hitos contractuales.

El fin de la causal se produjo el 03 de agosto de 2026, con la aprobación de la Prestación Adicional N° de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante N° 03, mediante Resolución N° 454-2026-R-UNAMBA, notificada al Contratista y a la Supervisión mediante correo electrónico el 03/08/2026. Asimismo, el Contratista registró el fin de la causal mediante Asiento N° 531 del Cuaderno de obra configurándose objetivamente el cierre del evento generador.

En consecuencia, para efectos de la presente solicitud corresponde cuantificar únicamente el periodo comprendido entre el 16 de julio y el 03 de agosto de 2026, equivalente a diecinueve (19) calendario, con nueva fecha de 25 de septiembre de 2026.
(…)

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

Que, con CARTA N° 032/CGSP/AC-2026 de fecha 11 de agosto de 2026; la empresa Contratistas Generales A&L SAN PABLO, presenta renuncia expresamente al cobro de Mayores gastos Generales y Costos Vinculados a la solicitud de ampliación de plazo N°03 (fin de causal)-contrato principal, solicitando únicamente el reconocimiento de plazo afectado conforme ley;

Que, con Carta N° 039-2026/CS/CONSULTORÍA, con fecha 11 de agosto de 2026, el supervisor "CONSORCIO SANTA" remite el INFORME N°034-2026/CS/HET/JS, del cual opina sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 03 (fin de causal)- contrato principal presentada por el contratista, quien refiere lo siguiente:

IV. Conclusión.

2) Que, de la revisión a la solicitud de la Ampliación de Plazo de Obra N° 03 (Fin de Causal) - CONTRATO PRINCIPAL, solicitada por el contratista CONTRATISTAS GENERALES ASL SAN PABLO S.A.C, por Diecinueve (19) días calendario, por absolución de consultas de obra N° 14 y N° 15 que han dado origen a la formulación del expediente técnico de Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante de Obra N° 03, cuenta con base legal en vista que dichos hechos se enmarcan en la causal indicada en el Articulo 197, numeral a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, así como el contratista ha cumplido con realizar la anotación del inicio de la causal de ampliación de plazo y realizado la anotación de la fecha de culminación de la causal abierta, de la misma manera el contratista ha realizado la cuantificación y descripción de las partidas que han sido afectados y que corresponden a la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente: por tanto la solicitud del contratista cuenta con base legal y técnica.

3) Que, por lo anteriormente expuesto, esta Supervisión opina favorablemente para que se considere PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 (FIN DE CAUSAL) - CONTRATO PRINCIPAL por Diecinueve (19) días calendario (07/09/2026 al 25/09/2026), en vista que cuenta con sustento técnico y legal, motivos por el hecho no atribuibles al contratista, teniendo como consecuencia la afectación a la ruta critica del cronograma de elección vigente, con el cual la nueva fecha de culminación de obra del Contrato principal será el 25 de septiembre de 2026.

Que, mediante la Carta N° 040-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, de fecha 17 de agosto de 2026, el Coordinador de Proyecto adjunto el Informe N° 024-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, en cual refiere que;

(…)
III) análisis
(…)
3.26 *De la revisión de la documentación presentada, se ha verificado que la solicitud de la Ampliación de Plazo de Obra N° 03 (Fin de Causal) - CONTRATO PRINCIPAL, solicitada por el contratista CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C, por Diecinueve (19) días calendario (vigente del 07/09/2026 al 25/09/2026), por no tener aún el expediente técnico de la prestación adicional de obra N° 04 con deductivo vinculante N° 03 aprobada, cuenta con base legal en vista que dichos hechos se enmarcan en la causal indicada en el Articulo 197, numeral a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, así como el contratista ha cumplido con realizar la anotación del inicio de la causal de ampliación de plazo y realizado la anotación de la fecha de corte de la causal, de la misma manera el contratista ha realizado la cuantificación y descripción de las partidas que han sido afectados y que corresponden a la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente; por tanto la solicitud del contratista cuenta con base legal para que se continue el trámite correspondiente.*
3.25 muestra el cuadro las partidas afectadas de ruta crítica.

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

CUADRO DE HITOS AFECTADOS – RUTA CRÍTICA PROGRAMACIÓN ACTUALIZADO DE REINICIO DE OBRA

PARTIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	AFECTACIÓN IDENTIFICADA
ESTRUCTURAS			
02.01.05.02 – MESAS DE CONCRETO	–	–	
02.01.05.02.01 mesas de concreto f'c=210 Kg/cm2	18/05/2026	19/05/2026	
02.01.05.02.02 – encofrado y desencofrado de mesas de concreto	18/04/2026	18/05/2026	
02.11.02– PAVIMENTO	–	–	
02.11.02.01 – TRABAJOS PRELIMINARES			
02.11.02.01.01 – limpieza de terreno manual	12/05/2026	13/05/2026	
02.11.02.01.02 – trazo y replanteo preliminar	12/05/2026	16/05/2026	
02.11.02.02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS			afectación por cambio de solución técnica de pavimento flexible a pavimento rigido derivado de la consulta N.° 14.
02.11.02.02.01 – corte a nivel de subrasante e/equipo	18/05/2026	18/05/2026	
02.11.02.02.02 – eliminación de material proveniente de excavación	16/05/2026	18/05/2026	
02.11.02.02.03 – perfilado y compactado de subrasante	19/05/2026	19/05/2026	
02.11.02.03– BASE Y PAVIMENTOS			
02.11.02.03.01 – base granular e=0.15 m	16/05/2026	26/05/2026	
02.11.02.03.02 – imprimación asfáltica	14/05/2026	29/05/2026	
02.11.02.03.03 – carpeta asfaltica en caliente e=2"	12/05/2026	29/05/2026	
ARQUITECTURA			
PISOS			
03.01.04.02.01 – piso de terrazo pulido junta de aluminio 1.00x1.00	06/05/2026	02/06/2026	
03.01.07 – CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	–	–	
03.01.07.01 – baranda tipo-2	02/05/2026	09/05/2026	
03.01.07.02 – tapajunta de aluminio anodizado estriada	09/05/2026	12/05/2026	
03.01.07.03– tapajunta de aluminio anodizado	12/05/2026	16/05/2026	partida integrante de la ruta crítica afectada directamente por la consulta N.° 15 y modificaciones de acabados del bloque 3.
03.01.07.04 – muro cortina, carpinteria de aluminio y vidrio	16/05/2026	30/05/2026	
03.01.08 – CERRAJERIA	–	–	
03.01.08.03 – cerradura tipo pesada de tres golpes	11/05/2026	19/05/2026	
03.01.08.05 – tope de puerta magnético en piso	20/05/2026	26/05/2026	
03.01.10– PINTURA	–	–	
03.01.10.06 – pintura en superficie de vigas	30/04/2026	18/05/2026	
03.01.10.07 – pintura en zócalos	18/05/2026	25/05/2026	
03.01.10.08 – pintura en cielorraso	22/05/2026	12/06/2026	

IV. CONCLUSIONES

(...)

4.2 Que, de la revisión a la solicitud de la Ampliación de Plazo de Obra N° 03 (Fin de causal - CONTRATO PRINCIPAL, solicitada por el contratista CONTRATISTAS GENERAL A&L SAN PABLO S.A.C, por diecinueve (19) dias calendario, por la absolución de las consultas de obra N° 14 y N° 15 que han dado origen a la formulación del expediente cuenta Con base legal en vista que dichos hechos se enmarcan en la causal indicada en el Articulo 197 ,numeral a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, así como se ha seguido el debido procedimiento, el contratista ha cumplido con realizar la anotación del inicio de la causal de ampliación de plazo en fecha 06/05/2026 (Asiento N° 384) y realizado la anotación de la fecha de Fin de Causal el 03/08/2026 (Asiento N° 531), de la misma manera el contratista ha realizado la cuantificación y descripción de las partidas que han sido afectados y que corresponden a la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente; por tanto la solicitud del contratista cuenta con base legal y técnica.

4.3 De otro lado la aprobación de la presente Ampliación de Plazo N° 03 (Fin de Causal) - Contrato Principal, no generará gastos para la Entidad, en vista que el contratista renuncia expresamente al

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

cobro del reconocimiento de Mayores Gastos Generales, según se menciona en la Carta N° 032/CGSP/AC-2026 de fecha 11 de agosto del 2026 dirigido a la Entidad, suscrito por el Gerente General del contratista CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.

4.4 En consecuencia, esta Coordinación emite opinión técnica favorable para que se continúe con el trámite administrativo correspondiente y se emita la resolución que apruebe la Ampliación de Plazo N° 03 – Fin de Causal del Contrato Principal, por diecinueve (19) días calendario, vigente del 07/09/2026 al 25/09/2026, bajo las condiciones y precisiones señaladas en el presente informe, teniendo como consecuencia la afectación a la RUTA CRITICA del cronograma de ejecución vigente, se precisa que el plazo contractual vigente incluido la ampliación de plazo parcial N° 01 (causal abierta) por 26 días calendario y la ampliación de plazo parcial N° 02 (Causal abierta) por 45 días calendario culmina el 25/09/2026, con cuya ampliación de plazo N° 03 (Fin de Causal), la nueva fecha de culminación de obra del Contrato Principal sería el 25 de setiembre del 2026.

Que, con el Informe N° 1291-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PEACH, donde el Coordinador de Proyectos, menciona que:

(…)

3) análisis.

el sustento del contratista ejecutor:

(…) Del Informe de Obra N.°026-2026, presentado por la Residente de Obra, se advierte que la causal invocada tuvo incidencia directa sobre la ruta crítica del cronograma actualizado del Calendario de Reinicio de Obra de fecha 15/04/2026, encontrándose su origen en las Consultas de Obra N.°14 y N.°15, así como en las modificaciones técnicas, interferencias, restricciones operativas y adecuaciones derivadas de las decisiones adoptadas por la Entidad. Si bien dichas consultas fueron absueltas mediante Carta N.°1346-2026-DIGA-UNAMBA, las modificaciones resultantes hicieron necesaria la formulación, evaluación y aprobación de la Prestación Adicional de Obra N.°04 con Deductivo Vinculante N.°03, manteniéndose restringidas actividades críticas como Piso de Terrazo Pulido con Junta de Aluminio, Carpintería de Madera, Carpintería Metálica y Herrería, Cerrajería, Pinturas, Pavimento Exterior y Mesas de Concreto, situación que fue registrada mediante diversos asientos del Cuaderno de Obra y que evidencia la continuidad de la afectación sobre la secuencia crítica y el desarrollo normal de las actividades sucesoras.

(…) Asimismo, el residente de obra precisa que la afectación fue objeto de cortes parciales, dando lugar al reconocimiento de 26 días calendario mediante la Ampliación de Plazo N.°01 y 45 días calendario mediante la Ampliación de Plazo N.°02, manteniéndose la causal abierta hasta la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N.°04 con Deductivo Vinculante N.°03, mediante Resolución N.°454-2026-R-UNAMBA, de fecha 03/08/2026, con lo cual se produjo el cierre objetivo del evento generador, conforme también se dejó constancia mediante el Asiento N.°531 del Cuaderno de Obra. En consecuencia, considerando que la afectación de la ruta crítica se mantuvo hasta el 03/08/2026, corresponde considerar el período comprendido entre el 16/07/2026 y el 03/08/2026, equivalente a diecinueve (19) días calendario, como cuantificación final de la causal, sin duplicidad respecto de los períodos previamente reconocidos, encontrándose técnicamente sustentada la Ampliación de Plazo N.°03 por diecinueve (19) días calendario, conforme a los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(…)

Sobre el sustento de cuantificación de la Ampliación de Plazo

(…) La cuantificación de la Ampliación de Plazo N.°03 (por fin de causal), presentada por el Residente de Obra, se sustenta en la evaluación de la afectación de la ruta crítica del cronograma actualizado del Calendario de Reinicio de Obra de fecha 15/04/2026, considerando la continuidad de la causal iniciada el 06/05/2026 mediante Asiento N.°384 del Cuaderno de Obra y concluida el 03/08/2026, debido a hechos no atribuibles al Contratista, relacionados con las Consultas de Obra N.°14 y N.°15, modificaciones técnicas dispuestas por la Entidad y la formulación, evaluación y aprobación de la Prestación Adicional de Obra N.°04 con Deductivo Vinculante N.°03. Durante la permanencia de la causal se efectuaron cortes parciales de evaluación que dieron lugar a la Ampliación de Plazo N.°01 por 26 días calendario y a la Ampliación de Plazo N.°02 por 45 días calendario, manteniéndose abierta la misma causal, cuya incidencia continuó afectando actividades críticas vinculadas al piso de terrazo pulido, pinturas, carpintería de madera, carpintería metálica y herrería, cerrajería, pavimento exterior y mesas de concreto para laboratorios.

(…) En ese sentido, conforme a la cuantificación efectuada por el Residente de Obra, el periodo pendiente de reconocimiento comprende del 16/07/2026 al 03/08/2026, equivalente a diecinueve (19) días calendario, sin que exista duplicidad con los períodos previamente considerados, al

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

corresponder a la etapa final de una misma causal continua. El término de la causal se encuentra determinado objetivamente por la emisión de la Resolución N.°454-2026-R-UNAMBA, de fecha 03/08/2026, que aprobó la Prestación Adicional de Obra N.°04 con Deductivo Vinculante N.°03, y su correspondiente notificación al Contratista y a la Supervisión en la misma fecha, así como por el Asiento N.°531 del Cuaderno de Obra; por tanto, la Residente de Obra determina que corresponde reconocer diecinueve (19) días calendario adicionales, que sumados a los 71 días calendario previamente considerados en las Ampliaciones de Plazo N.°01 y N.°02, representan un total acumulado de 90 días calendario, estableciéndose como nueva fecha de término contractual el 25/09/2026.

4) conclusión.

En atención a los antecedentes, informes técnicos y demás documentación que obra en el expediente, desde el ámbito administrativo y normativo que corresponde a la presente evaluación, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 presenta correspondencia con la causal y el procedimiento regulados en los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, conforme a los sustentos y pronunciamientos emitidos por las instancias técnicas competentes.

La presente conclusión se formula sobre la base de las determinaciones técnicas contenidas en los informes y documentos que integran el expediente, sin efectuar una nueva valoración ni asumir como propia la determinación técnica de la causal, afectación de la ruta crítica o cuantificación de los diecinueve (19) días calendario, por tratarse de aspectos propios de la especialidad y competencia de las instancias técnicas correspondientes.

Asimismo, se deja constancia de la observación administrativa referida a la oportunidad de la manifestación de renuncia a determinados conceptos económicos presentada por el contratista, a efectos de que dicho aspecto sea considerado en la evaluación integral del expediente, conforme al artículo 199 del Reglamento y al criterio contenido en la Opinión N° 082-2014/DTN.

Que, con el Informe 2160-2026-RG-UEI-UNAMBA, de fecha 19 de agosto de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones ratifica la ampliación de plazo N°03-fin de causal del contrato principal N°01-2025-UNAMBA por 19 días calendarios , estableciéndose como nueva fecha de culminación el 25 de setiembre de 2026 y un plazo contractual acumulado de 390 días;

Que, mediante el Informe N° 1235, 2026-UNAMBA/DIGA/U.A, de fecha 25 de agosto de 2026, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, adjunto el Informe N° 140-2026-UNAMBA/DIGA/U.A/MSBS, donde el Especialista Administrativo, concluye que,

En atención a los antecedentes, informes técnicos y demás documentación que obra en el expediente, desde el ámbito administrativo y normativo que corresponde a la presente evaluación, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 presenta correspondencia con la causal y el procedimiento regulados en los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley N.°30225, conforme a los sustentos y pronunciamientos emitidos por las instancias técnicas competentes.

La presente conclusión se formula sobre la base de las determinaciones técnicas contenidas en los informes y documentos que integran el expediente, sin efectuar una nueva valoración ni asumir como propia la determinación técnica de la causal, afectación de la ruta crítica o cuantificación de los diecinueve (19) días calendario, por tratarse de aspectos propios de la especialidad y competencia de las instancias técnicas correspondientes.

Asimismo, se deja constancia de la observación administrativa referida a la oportunidad de la manifestación de renuncia a determinados conceptos económicos presentada por el contratista, a efectos de que dicho aspecto sea considerado en la evaluación integral del expediente, conforme al artículo 199 del Reglamento y al criterio contenido en la Opinión N.° 082-2014/DTN.

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

Que, con CARTA N°2592-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 25 de agosto de 2026, la Dirección General de Admiración, solicita aprobación de acto resolutivo previo opinión legal;

Que, con la CARTA N°309-2026-JOAJ-WDS-UNMABA, la Oficina de Asesoría Legal, remite la Opinión Legal N°014-2026-AGOSTO, de fecha 31 de agosto de 2026, la asesora legal externa, concluye en el extremo de,

(…)

4) En el aspecto de fondo, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 del Contrato N° 001-2025-UNAMBA por diecinueve (19) días calendario cumple con los requisitos de causalidad, procedibilidad y temporalidad establecidos en los artículos 197 (literal a) y 198° del Reglamento de la Ley N°30225. En esa medida la aprobación extenderá el plazo contractual al 25 de setiembre de 2026 y no genera costo económico para la Entidad dada la renuncia expresa del contratista.

Que, de la evaluación integral de los antecedentes, informes técnicos, pronunciamientos de la Supervisión de Obra, de la Coordinación de Proyecto, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, de la Unidad de Abastecimiento y de la opinión legal emitida, se advierte que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 - Fin de Causal del Contrato N° 001-2025-UNAMBA, presentada por el Contratista Generales A&L San Pablo S.A.C., por diecinueve (19) días calendario, se encuentra sustentada en la causal prevista en el literal a) del artículo 197 del Reglamento de la Ley N° 30225, al haberse acreditado la existencia de atrasos y restricciones no atribuibles al contratista que incidieron en la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, derivados de las Consultas de Obra N° 14 y N° 15, las modificaciones técnicas dispuestas por la Entidad y la formulación, evaluación y aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante N° 03; asimismo, se ha verificado el cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 198 del citado Reglamento, habiéndose registrado el inicio de la causal mediante Asiento N° 384, de fecha 06 de mayo de 2026, y su culminación mediante Asiento N° 531, de fecha 03 de agosto de 2026, correspondiendo reconocer el período pendiente comprendido entre el 16 de julio y el 03 de agosto de 2026, equivalente a diecinueve (19) días calendario, sin que se advierta duplicidad con las ampliaciones de plazo parciales N° 01 y N° 02 previamente reconocidas; en consecuencia, resulta técnica y legalmente procedente aprobar la Ampliación de Plazo N° 03 - Fin de Causal por diecinueve (19) días calendario, estableciéndose como nueva fecha de culminación del Contrato Principal el 25 de septiembre de 2026, precisándose que dicha

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

ampliación no genera mayores gastos generales ni costo adicional para la Entidad, conforme a la renuncia expresa formulada por el contratista y a las consideraciones señaladas en los informes que sustentan la presente Resolución;

Que, en uso de las facultades delegadas, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 – (Fin de Causal)** del **CONTRATO N° 001-2025-UNAMBA**, suscrito con la empresa **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.**, para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA – PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", CUI N° 2234135 – Segunda Etapa**, por el término de **DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO**, computados del **07 de setiembre al 25 de setiembre de 2026**; por haberse configurado la causal prevista en el literal a) del artículo 197° del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo precedente, el plazo contractual acumulado de ejecución de obra asciende a **TRESCIENTOS NOVENTA (390) DÍAS CALENDARIO**; fijándose como nueva fecha de culminación del Contrato Principal el **25 de setiembre de 2026.**

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la aprobación de la presente Ampliación de Plazo no genera reconocimiento económico alguno por concepto de mayores gastos generales, costos directos, ni ninguna otra indemnización o concepto accesorio a favor del contratista ejecutor CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C., en virtud de la renuncia expresa y formal efectuada por dicho contratista mediante Carta N° 032/CGSP/AC-2026, de fecha 11 de agosto de 2026.

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

Resolución Directoral N°213-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 01 de setiembre de 2026

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que la Unidad Ejecutora de inversiones, exija al contratista CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C., la ampliación o renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento; la presentación del Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado (CPM)

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la implementación de las acciones que correspondan conforme normativa.

ARTÍCULO OCTAVO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO SAC** y **CONSORCIO SANTA** para los fines pertinentes.

ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO DÉCIMO. - DISPONER a la Unidad de Abastecimiento el registro y publicación de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro del plazo de ley, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral Administrativa a la Unidad de Tecnologías de la Información, a fin de que en el marco de sus competencias, proceda con su publicación en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

C.c.
UEI
Contratista
OTI
Abastecimiento
Archivo.
RLBB/ D.DIGA

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel I. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN